

א) [נרכות ל: יצמות מ.], ב) לקמן סה: שבת פו. נדה יא., א) ב"ב קע. ד) [נעיל טו: ושי"ן], ט) ב"מ נה. נד. קדושין יט: ב"ב קסו.; ו) [יצמות לו: ושי"ן], ו) לקמן פג., ח) [נ"מ ת.], ט) ואר"ת דהוי מפליג בדברים ואין זה תנאי כלל שיתקיים התנאי למאן דלמר מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל והוי כמו על מנת שפעיל לרקיע דבהשוכר את הפועלים. ת"י.

**הגהות הב"ח**

א) גמ' תיב ר' תינאי קרא קמיה דר' ינאי. י"ב הכי איתא ס"פ תפלת השחר דף ז ע"ז.

**מוסף רש"י**

מי שפרע מקצת חובו. בתולה בשטר מיירי ואיכא למחש' פן יחזור המלוה וימנע כל חובו. ר' יהודה אומר יחליף. יקרא אוח' השטר ויכתוב לו שטר אחר לפי חשבו השאל' מזמן ראשון. ר' יוסי אומר יכתוב לו שובר. וישמרהו הלוה (רשב"ם ל"ב קע.). על מנת שאין לך עלי שאר. מוון, ועונה. שמש', הרי זו מקודשת ותנאו בטל. דאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, והוי קדושי המעשה. מעשה התנאי כמאן דלתיב, דלמעשה בלא תנאי מתי (שם קכב.). בדבר שבבממון. כגון שאר וכסות. יסוף למחילה והרי מחלה. אבל עונה היא ונעדר גזופא הוא, למחילה (ב"מ נא. וקדושין יט.) עונת משמים מלוה היא ונעדר גזופא הוא, תנאו קיים. הקדושין קדושין ויש לה עליו עונה אבל לא שאר וכסות (רשב"ם ב"ב שם). יותר משל תורה. יותר ממנה שעשתה תורה לדבריה (תוס' סא.).

**אלא תרוייהו.** רב ורבי נתן: **משום דנינו.** רב: והלכה למעשה כו'. הש"ם קא פסיק שכן נמנו וגמרו בני הישיבה: מהו. לרבי אלעזר בן עזריה: **ופירסה גדה.** ופירש ממנה ומת: יחליף. יכתוב שטר אחר כדי חוב הנשאר ויקרא הראשון ולא יכתוב שובר להרע כח הלוה שיטערך לשמור שוברו מן העכברים: **רבי יוסי אומר יכתוב שובר.** ולא יחליף להרע כח המלוה למחול שעבדו מזמן ראשון: **כששונתה בסוכה.** בתוך הכתובה ענמה יכתוב השובר והיא אמרה בפנינו התקבלתי חניה דטעמא מאי אמר רבי יהודה אין כותבין שובר משום דלא יטערך לזה לשומרו מן העכברים דאי מרקב הדר האי וגבי שטריה כוליה הכא ליכא למיחש להכי: **אפי' סימא כו'.** דבהאי שובר לא חייש רבי יהודה לעכברים כי התם דליוה התם מיפרע פרעיה דלמא כו': **הכא ודאי יבצ לה.** בתמיה: **אצל על פה.** דהוה ליה תנאה צעלמא לא הוי תנאה דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא: **דבר שבממון.** שאר וכסות: והרי **פירוס.** דנכסי מלוג: **דדנן.** האי דבעל אוכלן תקנתא דרבנן היא ולא עבד רבנן חיזוק שיהא תנאו בטל אס התנה למחול אכילתו: **פירי פירוס.** אס כתב לה דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן אוכל הוא פירי פירות מוכר פירות ולוקח קרקע שיהא לה קרן והוא אוכל פירות: וקיימא

**איתא מכאן ואילך ליתא** ואלא מאי **חופה חופה** בלילה **איתא ביממא ליתא ולמעמיד ביאה בלילה** **איתא ביממא ליתא הא** <sup>א</sup> **אמר רבא** **אם היה בבית אפל מותר הא לא קשיא** **אורח ארעא קא משמע לן דביאה בלילה** **אלא חופה קשיא חופה נמי לא קשיא** **כיון דסתם חופה לביאה קיימא אורח ארעא קא משמע לן דבלילה בעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה נידה מהו אם תימצי לומר יחיבת חופה קונה חופה דחויא לביאה האבל חופה דלא חויא לביאה לא או דלמא לא שגא תיקו: רבי יהודה אומר רצה כותב לבתולה וכו': וסבר רבי יהודה דכותבין שובר והתנן <sup>א</sup> **מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב לו** <sup>ב</sup> **שובר אמר רבי ירמיה כששוברתה מתוכה אביי אמר אפילו תימא בשאין שוברתה מתוכה בשלמא התם ודאי פרעיה דלמא מירכס תברתא ומפיק ליה לשטרא והדר גבי זימנא אחרינא הכא ודאי ירב לה מילתא בעלמא היא דאמרה ליה אי נטריה נטריה אי לא נטריה איהו הוא דאפסיד אנפשיה בשלמא אביי לא אמר כרבי ירמיה לא קתני שוברתה מתוכה אלא ר' ירמיה מ"מ לא אמר כאביי גזירה שובר דהכא אמו שובר דעלמא טעמא דכתבה ליה אבל על פה לא אמאי דבר שבבממון הוא ושמעיינן ליה לר' יהודה דאמר דבר שבבממון תנאו קיים דתניא <sup>א</sup> **האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שאר בסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר בדרבר שבבממון תנאו קיים קסבר רבי יהודה בכתובה דרבנן** <sup>א</sup> **וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה הרי פירות דרבנן ולא עבדו להו רבנן חיזוק דתנן** <sup>ב</sup> **רבי יהודה אומר ילעולם הוא אוכל פירי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסך ובפירותיהן ובפירות פירותיהן עד עולם******

## אף על פי פרק חמישי בתובות

## נו.

**אמר רב יצחק בר אבדימי** **משום רבינו.** פירש בקונטרס רבינו רב וקשה דל"כ תקשי מהכא תסמיים דרב הוא דלמר כר"א בן עזריה לכן נראה דרבינו היינו רבי ורב יצחק בר אבדימי דהכא הוא רב יצחק בר אבדימי הקדמון שהיה תלמידו של רבי כדלמרין בפרק כירה (שבת דף מ.):

אמר רב יצחק בר אבדימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ והוא היה רבו של רב דלאתייה לרב כהל בפרק כל הבשר (חולין דף קי. ושם) ומדות בפרק המוכר את הספינה (ב"ב דף טז. ושם): **רבי יוסי אומר יכתוב שובר.** פירש הקונטרס משום דלא מרעינן כח המלוה לגבות מזמן שני ולא פירש לפי המסקנא דגט פשוט (שם דף קע.). דקאמר התם דטעמא דרבי יוסי כדי שיכוף לפורעו: **כששוברתה מתוכה.** וא"ת ולרבי יוחנן דלמר <sup>א</sup> **העונן אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום מה תועלת יש צמה שנכתב השובר בתוך הכתובה** **היא טממין הכתובה ומפקא עידי היעומא וגביא מתאים וי"ל כגון שהציאה עמה נדוניא והיא כתובה בכתובה דלא לא טממין הכתובה דל"כ היתה מפקדת יותר ועוד וי"ל דבמקום שכותבין כתובה או אפילו במקום שאין כותבין ויש עדים שכתב לה אינה יכולה לגבות כלום אפילו מודה שלא פרע לה עד שציאל כתובה כיון דסבר דאין כותבין שובר האילו ויכול לבא לידי הפקד אס יפסיד שוברו וכ"ת היא תשרוף הכתובה בפני עדים דל"כ אותן עדים יעשו מה היה כתוב צה דלל"כ היאך יעידו שנשרפה כתובתה מה יודעין אס כתובתה היתה אס לא ראו מה היה כתוב צה: **מעמא דכתבה ליה הא על פה** **לא.** וליכא למימר מאי כותבת אומרת כדלמר בסמוך מאי כותב אומר דע"כ דווקא כותבת נקט דהא פליג ארבי יוסי דלמר רשאי צברייתא דלקמן: **הרי זו מקודשת ותנאו בטל.** ע"כ דכפליה לתנאיא איירי דלמר לה אס אין לך עלי שאר כסות ועונה הרי את מקודשת ואס לאו אל תהי מקודשת מדקאמר לקמן דטעמא דר' מאיר דתנאו בטל משום דמתנה על מה שכתוב בתורה ואי לא כפיל לתנאה תיפוק ליה דתנאו בטל לרבי מאיר משום דדעוי תנאי כפול כדלמר בהאומר (קדושין דף טז. ושם) <sup>א</sup> **ותימה אס כן אמאי היא מקודשת הרי התנה בפירוש שאס יאה לה עליו שאר כסות ועונה שאינה מקודשת ואין לומר דלכך מקודשת לפי שמקדשה ע"מ שמתחול לו והרי מחלה אלא דאין מחילתה מחילה דהא תניא בפרק ב' דנזיר (דף יא. ושם) הריני מזיר ע"מ שאשמה יין ואטמא למתים הרי זה מזיר ואסור****

### עין משפט ור מוצה

**בב** א מיי פ"ו מהלכ' וזכה הלכ' א סמג עשין כב טוש"ע ח"מ ס' רמו סעיף א:

**בב** ב מיי פ"י מהל' אשות הל' יא סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ס' נה סעיף ו:

**בב** ג מיי פכ"ג מהל' אסורי ביאה הלכה י סמג לאוין קכו טוש"ע א"ח ס' רמ סעיף יא: **בה** ד ה מיי פ"י מהל' אשות הל' ב סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ס' סא סעי' א:

**בו** ו מיי פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכ' טו סמג עשין כב טוש"ע ח"מ ס' ד טע"ח א:

**בו** ז מיי פ"ו מהל' אשות הלכה ט ופ' יב הלכה ו סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ס' לא סעי' ה וס' סט סעי' ו:

**בח** ט מיי פ"י שם הלכ' ז ופכ"ג הלכה יד ופכ"ז הלכה צ:

**בט** י מיי פ"י שם הלכה ט:

**ל** ז מיי פכ"ג שם הלכ' ד סמג שם טוש"ע שם סימן כז סעי' ה:

**תוספות רי"ד**

צריך לומר כתובו משום דבקנין ובהודא בפני ג אין צ"ל כתובו אבל מיהו ה"ה נמי דצריך לאמלוכי ב' כדאמרין הכא: דאב"ע [נכר:]. אמר ר"נ א"ש הל' כראב"ע ואצ"ל דר"י לייט דאמר כל דיין דדאין כראב"ע כו: בעי רבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה. בעי ר"א נכנסה לחופה ופרסה נדה מהו מי אמרינן חיבת חופה קונה חופה דחויא לביאה אבל חופה דלא חויא לביאה לא א"ד ל"ש תיקו ומספיקא אינה קונה: מתני' ר"י אומר אס רוצה כותב לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה ולאמננה מנה והיא כותבת לו התקבלתי ממך ג' ובר' ר"מ אומר כל הפוחות לבתולה ממאתים ולאמננה ממנה הרי זה בעילת זנות קסבר ר"י דבהודיא אסור לפחות לבתולה ממאתים כדי שלא יעבור על תנאי ב"ד אבל בענין זה ע"י תחבולה מותר שכתוב לה מאתים וזו והיא כותבת לו שובר שהתקבלה מנה ור"מ סבר אפי' ע"י תחבולה אסור לפחות:

בכולן מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה והתם לא שייך לשנויי הכי ואור"י דאי לאו דילפינן מתנאי צני גד וצני ראוון ה"א דשום תנאי אינו מצטל את המעשה ואפילו לא יתקיים צסוק המעשה קיים והשתא דילפינן מהתם דמהני תנאי לבטל המעשה אמרינן דדוקא כשאינו מתנה על מה שכתוב בתורה דומיא דצני גד וצני ראוון שלא התנו על מה שכתוב בתורה וא"ת הא דתנן בפרק בתרא דמנחות (דף קט.) הריני מזיר ע"מ שאגלה צצית חוניו יגלה צצית המקדש ואס גלה צצית חוניו יא' ומפרש בגמרא היינו טעמא דהאי גברא לנעורי נפשיה קא מכיוין אמר אס סגי צצית חוניו טרחנוא פירוש הלכך אס ראה לגלה במקדש חל עליו מזירות ואס אינו יכול או אס אינו רוצה לטרוח אדעתא דהכי לא נדר אגלאי מלתא דלא הוי מזיר והיינו פירוש יא' כלומר שלא חלה עליו המזירות והשתא אמאי והא מתנה על מה שכתוב בתורה הוה דאין גילוח אלא במקדש ואר"י דלא אמרינן מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל אלא היכא שמתכוין לעקור מה שכתוב בתורה אבל התם סבור הוא שיש מלוה צצית חוניו כמו צצית המקדש ואין מתכוין לעקור אית לן למילף מתנאי דצני גד וצני ראוון וא"ת כיון דשייך מתנה על מה שכתוב בתורה אפילו גצי ממון א"כ לא יוכל אדם למחול חובו לעולם על ידי תנאי שאס יאמר עשה עמי היום וחוצך מחול לך יאה מתנה על מה שכתוב בתורה מיהו מלוה לא חשבינן כתובה בתורה דאפילו למאן דלמר (קדושין דף יג:) מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי היינו דוקא כגון נזקין וערכין ופדיון הבן דמסבירא לא הוה מחייבינן להו אס לא שחייבתו תורה בפירוש אבל מלוה כולי עלמא מודו דלא טרפא ממשעבדי דאינה צאה מכח התורה דסבירא הוא שיש לו לשלם מה שהוא ממנו אבל קשה דלעניין מקינן